

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2831/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
นายสุวรรณ ยิ่งยวด
นางพยนต์ ยิ่งยวด

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9), มาตรา 192 วรรคแรก

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับของกลางไว้ แต่มิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งริบของกลาง ศาลยอมริบของกลางนั้นไม่ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192วรรคแรก

โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับของกลางไว้ แต่มิได้ขอให้ศาลมีคำสั่งริบของกลาง ศาลยอมริบของกลางนั้นไม่ได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 192วรรคแรก

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สุวรรณค์ ตักดาร์ักษ์)

ศาลจังหวัดนครนายก - นายสุชาติ สุนทรืเกษม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมปอง ศรีสมทรัพย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ